

Índice

1. ANÁLISIS PROFUNDO	1
1.1. Caso: Jhonatan Andrey Londoño Restrepo vs Serlogísticos S.A.S.	1
1.2. I. HECHOS ESTABLECIDOS	2
1.2.1. Relación laboral	2
1.2.2. Afectación de salud	2
1.2.3. Terminaciones del contrato	2
1.3. II. NÚCLEO DEL LITIGIO: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA	3
1.3.1. Pretensión de Jhonatan	3
1.3.2. Conflicto jurisprudencial de fondo	3
1.4. III. ANÁLISIS CRÍTICO DE PRUEBAS	3
1.4.1. Documentos médicos en poder de Serlogísticos	3
1.4.2. Interpretación favorable a Serlogísticos	3
1.4.3. Interpretación favorable a Jhonatan	4
1.4.4. Acta de Seguimiento a Recomendaciones (20/06/2023)	4
1.5. IV. VULNERABILIDAD PROCESAL DE CADA PARTE	4
1.5.1. Vulnerabilidades de Serlogísticos	4
1.5.2. Vulnerabilidades de Jhonatan	4
1.6. V. LÍNEAS DE ARGUMENTACIÓN EN FASE PROBATORIA	5
1.6.1. Estrategia defensiva de Serlogísticos	5
1.6.2. Estrategia acusatoria de Jhonatan	5
1.7. VI. CÁLCULO DE PRETENSIONES	6
1.7.1. Según demanda	6
1.7.2. Potencial cuantía reclamable si se condena	6
1.8. VII. FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDENA	6
1.9. VIII. ESTADO PROCESAL ACTUAL Y LIMITACIONES	7
1.9.1. Lo que ya no es posible hacer	7
1.9.2. Qué falta en el proceso	7
1.10. IX. ANÁLISIS REALISTA DE RIESGOS	7
1.10.1. Escenario A: Litigio a través	7
1.10.2. Escenario B: Negociación en Centro de Conciliación	7
1.11. X. RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA: NEGOCIACIÓN, NO LITIGIO	8
1.11.1. Análisis crítico del caso	8
1.11.2. Veredicto realista	8
1.11.3. Por qué Bedrock recomienda NEGOCIACIÓN	8
1.12. XI. PROPUESTA DE BEDROCK: NEGOCIACIÓN EN CENTRO DE CONCILIACIÓN	9
1.12.1. Modelo recomendado	9
1.12.2. Honorarios para negociación	9
1.13. XII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL	10
1.13.1. Síntesis	10
1.13.2. Posicionamiento de Bedrock	10
1.13.3. Cronograma inmediato	10
1.13.4. Por qué esta es la decisión correcta	10
1.13.5. Acción recomendada	10

1. ANÁLISIS PROFUNDO

1.1. Caso: Jhonatan Andrey Londoño Restrepo vs Serlogísticos S.A.S.

Radicado	2025-00023-00
Juzgado	Primero Laboral del Circuito, Itagüí (Antioquia)
Fecha de análisis	2026-09-03
Estado	Contestación presentada. Falta fase probatoria y sentencia.

1.2. I. HECHOS ESTABLECIDOS

1.2.1. Relación laboral

Elemento	Dato
Período	01/02/2022 – 30/05/2023 (primera terminación)
Cargo	Auxiliar de bodega
Salario base	\$1.200.000 (2023)
Modalidad	Contrato a término indefinido
Horario	Turnos incluidos, horas extras, trabajo en días festivos

1.2.2. Afectación de salud

Elemento	Detalle
Diagnóstico	Patologías oftalmológicas (keratocono, astigmatismo)
Intervención	Dos cirugías de córnea, última con trasplante (2022)
Restricciones médicas	Trabajo con gafas de seguridad, evitar polvo y químicos
Seguimiento	Médico ocupacional continuo (2022, 2023)
Estado al despido	En debilidad manifiesta, restricciones laborales vigentes

1.2.3. Terminaciones del contrato

1.2.3.1. Primera: 30/05/2023

- Declarada sin justa causa por Serlogísticos (admitido)
- Pagó indemnización Art. 64 CST
- Momento: Una semana después de retornar de incapacidad post-operatoria
- Causante alegado: No cumplimiento adecuado de obligaciones (vago)

1.2.3.2. Segunda: 30/09/2023

- Declarada sin justa causa por Serlogísticos (admitido)
- Ocurrió después de sentencia de tutela que ordenó reintegro
- Justificación: Cumplimiento de orden del juez (pero término definitivo después)
- No pagó salarios desde 30/05 a 30/09 (durante reintegro)

1.3. II. NÚCLEO DEL LITIGIO: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

1.3.1. Pretensión de Jhonatan

Se declare:

- Las dos terminaciones como ilegales e injustas
- Reintegro al cargo con salarios desde 30/05/2023
- Indemnización especial Art. 26 Ley 361/1997: 180 días de salario (haber sido despedido en debilidad manifiesta sin autorización previa del Ministerio de Trabajo)

1.3.2. Conflicto jurisprudencial de fondo

1.3.2.1. Argumentación de Serlogísticos (basada en CSJ 2012, 2016)

- **Requisito:** Limitación moderada con 15 % pérdida de capacidad laboral
- **Análisis:** Los documentos médicos NO certifican esa pérdida
- **Evolución post-quirúrgica:** Fue satisfactoria (24/05/2023: “POP satisfactoria”)
- **Capacidad técnica:** Puede trabajar con gafas (mitigante)
- **Enfermedad resuelta:** No hay crónica (cirugía fue 3 años atrás)
- **Conclusión:** No merece estabilidad reforzada

1.3.2.2. Argumentación de Jhonatan (basada en SU 049/2017 - Corte Constitucional)

- **Requisito redefinido:** NO es 15 % de pérdida formal
- **Nuevo requisito:** Limitación que impida o dificulte sustancialmente el desempeño
- **Requerimientos:** Restricciones laborales vigentes + tratamiento médico pendiente
- **Hechos evidenciadores:**
 - Certificado 25/05/2023 (pre-despido): “Puede continuar con RESTRICCIÓN”
 - Restricción documentada como temporal
 - Recomendaciones: Gafas, evitar polvo y químicos
 - Seguimiento médico-ocupacional en curso
 - Trasplante de córnea: procedimiento grave

1.4. III. ANÁLISIS CRÍTICO DE PRUEBAS

1.4.1. Documentos médicos en poder de Serlogísticos

Fecha	Concepto	Veredicto	Observación crítica
31/01/2022	Ocupacional ingreso	APTO CON	Utilizar gafas;
25/05/2023	Post-incapacidad	RECOMENDACIONES PUEDE CONTINUAR CON RESTRICCIÓN	especialista oftalmología Restricción TEMPORAL; gafas; revisión 1 año
24/01/2023	Periódico	Puede continuar con recomendaciones	Visometría positiva; EPS
06/06/2023	Egreso	RETIRO NO SATISFACTORIO	Post-terminación; continuar manejo médico

1.4.2. Interpretación favorable a Serlogísticos

- Documentos dicen “apto” o “puede continuar”
- Última evaluación ocular (04/07/2024): “Injerto OK, suturas bien, cornea transparente, sin infiltrados”

1.4.3. Interpretación favorable a Jhonatan

- 25/05/2023 dice “RESTRICCIÓN TEMPORAL” (no “resuelto”)
- Todas las evaluaciones condicionan al uso de gafas (no es plena capacidad)
- Concepto 06/06/2023 dice “retiro no satisfactorio” + “continuar manejo médico”
- Sucesión de conceptos muestra afectación continua por 1.5 años (02/2022 – 06/2023)

1.4.4. Acta de Seguimiento a Recomendaciones (20/06/2023)

Contenido: - Asistentes: Director Administrativo, Gerente, Subgerente - Tema: “Funciones a desempeñar en reintegro laboral” - Observaciones: “Proteger gafas recomendadas, evitar polvo y contacto con químicos” - Cargo: “Auxiliar de carga y descarga” (MISMO cargo que pre-despido)

Interpretación: Serlogísticos reconoce por escrito que el trabajador tiene restricciones que demandan supervisión especial. El “reintegro” ocurrió, pero con protocolo de limitaciones.

1.5. IV. VULNERABILIDAD PROCESAL DE CADA PARTE

1.5.1. Vulnerabilidades de Serlogísticos

1.5.1.1. Patrón de dos terminaciones

- Termina 30/05/2023 (post-incapacidad)
- Lo reintegra por sentencia de tutela
- Termina nuevamente 30/09/2023
- **Indicador:** Sugiere discriminación por discapacidad (Art. 26 Ley 361)
- **Jurisprudencia:** El patrón repetido de terminación es indicio de discriminación

1.5.1.2. Admisión de “sin justa causa”

- En AMBAS terminaciones, Serlogísticos admite haber despedido sin justa causa
- Art. 26 Ley 361/1997 aplica PRECISAMENTE a despidos sin justa causa de discapacitados
- Esto es el supuesto de hecho de la norma

1.5.1.3. Cambio jurisprudencial

- Sentencia SU 049/2017 (Corte Constitucional) es POSTERIOR a jurisprudencia CSJ 2012-2016
- La jurisprudencia reciente es más protectora
- Corte Constitucional > CSJ en jerarquía (autoridad final de constitucionalidad)

1.5.1.4. Acta de restricciones

- Serlogísticos documentó por sí mismo las restricciones del trabajador
- No puede negar lo que él mismo documentó

1.5.1.5. Falta de análisis de razonabilidad

- Serlogísticos no argumenta que el cargo sea incompatible con la limitación
- Los documentos dicen que “puede continuar” precisamente porque las restricciones eran manejables con gafas
- No hubo queja de bajo rendimiento documentado

1.5.2. Vulnerabilidades de Jhonatan

1.5.2.1. Falta de calificación formal de pérdida de capacidad laboral

- No demostró que haya solicitado calificación ante la ARL o EPS

- Esto debilita el argumento de “incapacidad permanente”
- Serlogísticos aprovecharán esto

1.5.2.2. Documentos médicos no explícitos sobre “debilidad manifiesta”

- Ningún concepto médico usa ese término
- Los documentos que existen dicen “apto con recomendaciones” o “puede continuar”
- Tendrá que probar la intensidad de la restricción en fase probatoria

1.5.2.3. Retraso en demanda

- Primera terminación: 30/05/2023
- Demanda presentada: Enero 2025 (~7+ meses después)
- Esto es 7+ meses después
- Exceso temporal podría afectar credibilidad

1.5.2.4. Historia clínica incompleta después de 2023

- Serlogísticos alega: “en la demanda no hay historia clínica después del 2023”
- Es un punto débil: Jhonatan no presentó pruebas de continuidad del tratamiento post-septiembre 2023
- Tendrá que traer más documentos médicos

1.6. V. LÍNEAS DE ARGUMENTACIÓN EN FASE PROBATORIA

1.6.1. Estrategia defensiva de Serlogísticos

1.6.1.1. Negación de debilidad manifiesta

- Traer especialista oftalmólogo para analizar histórico clínico
- Argumentar que trasplante exitoso de 2022 → afectación resuelta 3 años después
- Énfasis: Los conceptos médicos ocupacionales permiten el trabajo

1.6.1.2. Énfasis en performance del trabajador

- Testimonios de gerentes/supervisores
- Documentar si hubo quejas de rendimiento (aunque Serlogísticos no alegó “justa causa”)
- Argumentar que terminación fue por “necesidades de la empresa”, no por discapacidad

1.6.1.3. Falta de cumplimiento de procedimiento

- Preguntar si Jhonatan completó tratamiento médico
- Cuestionar si debería haber solicitado calificación de capacidad

1.6.2. Estrategia acusatoria de Jhonatan

1.6.2.1. Prueba de continuidad de restricciones

- Traer más historia clínica (2023-2025)
- Testimonios de médicos sobre naturaleza de trasplante de córnea
- Evidencia de que “apto con restricciones” plena capacidad

1.6.2.2. Cambio de jurisprudencia

- Traer análisis de SU 049/2017 vs. sentencias CSJ anteriores
- Demostrar que la Corte Constitucional redefinió el concepto en 2017
- Serlogísticos cita jurisprudencia desactualizada (2012, 2016)

1.6.2.3. Patrón discriminatorio

- Enfatizar que dos terminaciones en 4 meses son indicativas de discriminación
- Traer testigos que confirmen que el trabajador cumplía adecuadamente
- Mostrar que la acta de restricciones era manejable (gafas, evitar polvo)

1.6.2.4. Responsabilidad de Serlogísticos

- Traer expertos en Derecho Laboral
- Argumentar que Serlogísticos conocía la obligación de solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo
- Art. 26 Ley 361 expresamente prohíbe despido sin autorización

1.7. VI. CÁLCULO DE PRETENSIONES

1.7.1. Según demanda

Concepto	Monto
Salarios causados (30/05/2023 – fecha de reintegro)	\$50.000.000
Prestaciones sociales	\$3.500.000
Indemnización Art. 26 Ley 361 (180 días)	\$10.800.000
Subtotal	~\$64.300.000

1.7.2. Potencial cuantía reclamable si se condena

Concepto	Monto
Salarios causados	~\$50M
Indemnización Art. 26	~\$10.8M
Reliquidación prestaciones	~\$5M
Sanción Art. 65 CST	Hasta 60 SMLMV (~\$58M a 2025)
Costas	~\$5M
TOTAL POTENCIAL	~\$130M

1.8. VII. FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDENA

Factor	Peso	Análisis
Admisión de despido sin justa causa	CRÍTICO	Ambas partes lo reconocen. Art. 26 se aplica precisamente a esto.
Existencia de restricciones laborales	CRÍTICO	Documentado en conceptos médicos y acta de seguimiento.
Patrón de dos terminaciones	ALTO	Indica discriminación potencial por discapacidad.
Jurisprudencia reciente (SU 049/2017)	ALTO	Corte Constitucional redefinió el concepto sin exigir 15%.
Documentación de continuidad de tratamiento	MEDIO	Debilidad: Jhonatan no tiene pruebas post-sept/2023.

Factor	Peso	Análisis
Análisis de incompatibilidad del cargo	BAJO	Serlogísticos no argumentó incompatibilidad; acta muestra que era manejable.
Timing de demanda (7+ meses después)	BAJO	Puede afectar credibilidad, pero no invalida derechos.

1.9. VIII. ESTADO PROCESAL ACTUAL Y LIMITACIONES

Etapas actual: Contestación de demanda presentada por Serlogísticos (2025-00023-00)

1.9.1. Lo que ya no es posible hacer

- Modificar las pretensiones de la demanda (son fijas)
- Cambiar los hechos alegados (ya están en el expediente)
- Añadir documentos nuevos en fase de demanda (ya pasó plazo)

1.9.2. Qué falta en el proceso

- Fase probatoria (interrogatorios, testimonios, pericia)
- Alegatos de conclusión
- Sentencia de primera instancia
- Posible apelación ante tribunal superior

Tiempo estimado restante: 14-18 meses hasta sentencia final

1.10. IX. ANÁLISIS REALISTA DE RIESGOS

1.10.1. Escenario A: Litigio a través

Probabilidad aparente de ganar: 65-75 % (favorable a Jhonatan)

Pero con caveats importantes:

- Serlogísticos tiene jurisprudencia de CSJ 2012-2016 que juez puede seguir
- Historia clínica post-2023 incompleta (debilidad crítica)
- No hay calificación formal de pérdida de capacidad laboral
- Juzgado laboral puede ser conservador a pesar de ser Antioquia
- Apelación segura (Serlogísticos apelará) = otros 6-12 meses + incertidumbre
- Costo de litigio: 18-30 SMLMV sin garantía de resultado

Riesgo real: 25-35 % de perder en primera instancia o apelación

Si pierden: Cliente pagó abogado + perdió dinero + 2-3 años de proceso

1.10.2. Escenario B: Negociación en Centro de Conciliación

Certidumbre: 100 % (lo que se negocia se obtiene)

Cuantía realista:

- Demanda pide: \$64.3M
- Serlogísticos probablemente ofrecerá: \$50M
- Negociación profesional podría lograr: \$65M
- vs. riesgo de perder = \$0M

Tiempo: 2-4 meses (vs. 18+ meses de litigio)

Costo de negociación: 5-8 SMLMV (vs. 18-30 de litigio)

1.11. X. RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA: NEGOCIACIÓN, NO LITIGIO

1.11.1. Análisis crítico del caso

1.11.1.1. Fortalezas de Jhonatan Serlogísticos admite despido sin justa causa (ambas veces) Concepto médico pre-despido: “Puede continuar con RESTRICCIÓN” Patrón de dos terminaciones en 4 meses sugiere discriminación

1.11.1.2. Debilidades REALES de Jhonatan Historia clínica incompleta después de septiembre 2023 Ningún concepto médico usa el término “debilidad manifiesta” No hay calificación formal ante ARL de pérdida de capacidad Documentos médicos dicen “apto” o “puede continuar” (no “incapaz”) Retraso de 7+ meses en presentar demanda (afecta credibilidad)

1.11.1.3. Debilidades de Serlogísticos Jurisprudencia que cita (2012-2016) es anterior a SU 049/2017 Admisión de “sin justa causa” contradice defensa técnica Documentó restricciones pero luego las niega

1.11.2. Veredicto realista

Un juez conservador puede fallar a favor de Serlogísticos porque:

- Tiene jurisprudencia CSJ respaldando su posición
- La historia clínica incompleta es “silencio” que favorece al demandado
- “Apto con restricciones” puede interpretarse como apto
- Ausencia de calificación formal de discapacidad es debilidad técnica

Probabilidad de ganar: 65-75 % optimista → 45-55 % realista

1.11.3. Por qué Bedrock recomienda NEGOCIACIÓN

1.11.3.1. 1. Riesgo controlado

- Litigio = 25-35 % de riesgo de perder todo
- Negociación = 0 % de riesgo (se obtiene dinero cierto)

1.11.3.2. 2. Velocidad

- Litigio = 18-24 meses + apelación
- Negociación = 2-4 meses (dinero en bolsillo)

1.11.3.3. 3. Costo

- Litigio = 18-30 SMLMV sin garantía
- Negociación = 5-8 SMLMV con resultado cierto

1.11.3.4. 4. Cuantía realista

- Demanda: \$64.3M (objetivo máximo, probablemente no alcanzable)
- Negociación profesional: \$65M (90-95 % de demanda, en 2-4 meses)
- Litigio ganado: \$100M pero con 25-35 % riesgo de perder = VE negativo

1.11.3.5. Cálculo de valor esperado Litigio: $(50 \% \times \$75M) + (50 \% \times \$0M) - \$24M \text{ costo} = \$13.5M$ ganancia esperada

Negociación: $100 \% \times \$60M - \$6.5M \text{ costo} = \$53.5M$ ganancia esperada

La negociación genera 4x más valor esperado.

1.12. XI. PROPUESTA DE BEDROCK: NEGOCIACIÓN EN CENTRO DE CONCILIACIÓN

1.12.1. Modelo recomendado

1.12.1.1. Fase 1: Evaluación (Semana 1)

- Bedrock analiza fortalezas/debilidades reales
- Prepara propuesta de negociación fundamentada
- Define “piso” (mínimo aceptable): \$55M
- Define “techo” (máximo probable): \$70M

1.12.1.2. Fase 2: Pre-negociación (Semana 2-3)

- Contacto informal con abogado de Serlogísticos
- Presentación de propuesta de conciliación
- Sondeo de disposición a negociar

1.12.1.3. Fase 3: Negociación formal (Semana 4-6)

- Centro de Conciliación (o privado)
- Bedrock representa y negocia
- Meta: Acuerdo entre \$60M-\$70M

1.12.1.4. Fase 4: Implementación (Semana 7-8)

- Redacción de acuerdo
- Pago de transacción
- Cierre de caso

1.12.2. Honorarios para negociación

Modelo C (Híbrida - Recomendada):

- \$5M fijo
- 10 % de lo negociado arriba del piso (\$55M)
- Ej: Si logra \$65M = \$5M + \$1M = \$6M total

1.12.2.1. Ventajas para cliente

- Dinero seguro: No hay riesgo de perder
- Dinero rápido: En 2-4 meses (vs. 18-24 de litigio)
- Dinero neto: \$60M después de honorarios (vs. riesgo de \$0M)
- Cierre de capítulo: Fin del caso sin años de incertidumbre

1.12.2.2. Ventajas para Bedrock

- Servicio diferenciado: No es abogado de pleito, es negociador
- Margen alto: \$6M en 2-4 meses de trabajo
- Bajo riesgo: Cliente obtiene dinero; Bedrock obtiene comisión

- Posicionamiento: “Bedrock: especialista en resolución alternativa de conflictos”
-

1.13. XII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL

1.13.1. Síntesis

Este caso está en fase de contestación de demanda. La etapa de litigio es larga (18-24 meses), costosa (18-30 SMLMV) y riesgosa (25-35 % de riesgo real de perder).

Bedrock NO recomienda proseguir a litigio completo.

Bedrock SÍ recomienda:

- NEGOCIACIÓN INMEDIATA en Centro de Conciliación
- Cuantía realista: \$65M
- Tiempo: 2-4 meses
- Costo: \$6M en honorarios
- Resultado: 100 % de certidumbre

1.13.2. Posicionamiento de Bedrock

- No como litigante agresivo (sería contraproducente)
- Como negociador profesional especializado en resolución alternativa
- Trae expertise en jurisprudencia (para fundamentar propuesta)
- Trae contactos y reputación (para abrir puerta con Serlogísticos)

1.13.3. Cronograma inmediato

- Semana 1: Análisis y propuesta de negociación
- Semana 2-3: Contacto pre-negociación
- Semana 4-6: Negociación en Centro de Conciliación
- Semana 7-8: Acuerdo firmado y pago recibido

1.13.4. Por qué esta es la decisión correcta

Jurídicamente: El caso es “gris” (45-55 % realista, no 65-75 %). Litigio es apuesta.

Económicamente: Negociación genera 4x más valor esperado que litigio (\$53.5M vs \$13.5M).

Psicológicamente: Cliente evita 2-3 años de incertidumbre y estrés.

Comercialmente: Bedrock obtiene ganancia rápida, segura y con valor agregado claro.

1.13.5. Acción recomendada

RECHAZAR propuestas de representación en litigio

ACEPTAR solo: Análisis de Transacción + Negociación en Centro de Conciliación

TARIFA: Modelo híbrida con piso \$55M

PLAZO: Acuerdo en 2-4 meses

RESULTADO ESPERADO: \$60M-\$70M en manos del cliente

Análisis elaborado por: Bedrock Abogados

Fecha: 2026-09-04

Estado: RECOMENDACIÓN FINAL — NEGOCIACIÓN EN CENTRO DE CONCILIACIÓN, NO LITIGIO

Confidencialidad: Abogado-cliente

Versión: 1.0

Versión	Fecha	Cambios	Estado
1.0	2026-09-04	Análisis completo y conclusión	Final